

1501449-32.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

CARLOS EDUARDO DA ROCHA COSTA

CONCLUSÃO

Aos 04 de março de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM(^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

CARLOS EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501449-32.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

CARLOS EDUARDO DA ROCHA COSTA

CONCLUSÃO

Aos 04 de março de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM(^a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

CARLOS EDUARDO DA ROCHA COSTA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, porque, no dia 01/08/2021, por volta de 1h, na Rua Ângelo Delapasi, nº 226, Parque Bela Vista, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, manteria em depósito, para fins de entrega a terceiros, massa líquida de 184,48g de cocaína, na forma de crack, e massa líquida de 13,09g de cocaína, em material sólido particulado (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 15 e laudo preliminar de constatação de fls. 37/40), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, possuiria e manteria sob sua guarda, no interior de sua residência, um revólver da marca Rossi, calibre .22, número 474770, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de três cartuchos íntegros do mesmo calibre (conforme auto de exibição e apreensão de f. 15).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02 e 09) e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 59/61).

Oferecida a denúncia, com o rol de duas testemunhas, o denunciado foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/06 (fl. 115).

A defesa não suscitou preliminares capazes de afastar a imputação constante na denúncia e não arrolou testemunhas (fls. 123/133). Outrossim, havendo prova suficiente de materialidade do crime e indícios de que a autoria recaía sobre o acusado, a denúncia foi recebida (fls. 143/144) e o réu, citado (fl. 155).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva de duas testemunhas e, em seguida, o acusado foi interrogado.

Ministério Público e defesa apresentaram suas alegações finais em audiência.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 37/40) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 152/154), evidenciador de que a análise das substâncias apreendidas em poder do acusado foi positiva para drogas, pelo laudo da arma (fls. 139/142), bem como pelos depoimentos colhidos.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fls. 13/14), o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes, do dinheiro e da arma exibidos e afirmou ser usuário de maconha e cocaína. Disse que pretendia efetuar a venda dos entorpecentes, pois estava desempregado. Afirmou, ainda, que o dinheiro exibido também é proveniente da venda de drogas. Por fim, afirmou que a arma era para sua proteção.

Em juízo, o réu confessou integralmente a prática dos crimes, tal como descrito na denúncia, e sua confissão foi corroborada pelas testemunhas policiais militares, que confirmaram os seus depoimentos prestados em sede policial, apenas não se recordando das quantidades de drogas apreendidas.

Na fase policial (fls. 07/08), os policiais narraram que se dirigiram ao local dos fatos, em razão de solicitação, via COPOM, para averiguação de furto, apontando atitude suspeita de um indivíduo em frente a um ponto comércio.

As testemunhas ainda relataram que foram ao local e o réu, ao notar a presença da viatura, tentou correr, sendo detido na frente da sua residência e esclareceu que fugiu por ter armas e drogas em casa, onde, em local apontado por ele, foram localizadas a arma, drogas e dinheiro apreendidos.

Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial não de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de

verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto probatório, formando um todo harmônico e lógico.

O acusado não conhecia os agentes policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos relatos por eles prestados. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

"(...) Inexiste qualquer fato que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais militares, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente incriminar os acusados. Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)". (TJSP; Apelação Criminal 0029980-19.2015.8.26.0114; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 03/10/2017).

Ademais, mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do art. 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em apreço, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na residência do réu, parte embalada individualmente e pronta para a venda, bem como dinheiro e arma, o fato de ter fugido logo após perceber a presença da polícia e ter confessado a prática dos crimes, permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na exordial. A jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento:

"(...) com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 4. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.) (AgRg no HC 538.925/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Anoto, por oportuno, que o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sendo, pois, despcienda a prova da efetiva venda. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente. (HC 468.053/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

A potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas, por sua vez, foi constatada pelo laudo de fls. 139/142, a registrar que a arma encontrava-se apta à

realização de disparos e apresentava vestígios de disparos recentes e que o cartucho íntegro funcionou a contento quando dos ensaios experimentais. Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do acusado, nos termos da exordial.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu é múltiplo reincidente (processo 0001063-30.2015.8.26.0521 - fl. 44 - e processo 1500006-54.2018.8.26.0663 - fl. 45) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai da folha de antecedentes de fls. 110/113 e certidão estadual de distribuições criminais de fl. 44/46.

Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal e, ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e no mínimo legal para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, qual seja, 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, observo a múltipla reincidência do réu, mas reconheço a sua confissão espontânea. Considerando-se que a circunstância agravante da reincidência é preponderante sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, agravo as penas em 1/4 (um quarto), alcançando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Tendo em vista que o acusado é múltiplo reincidente, não faz jus ao benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

As penas deverão ser cumpridas cumulativamente, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, totalizando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena atinente ao crime de tráfico de drogas e o inicial semiaberto para o cumprimento da pena concernente ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (art. 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da execução.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (art. 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu CARLOS EDUARDO DA ROCHA COSTA, CPF nº 432.309.608-90, portador do RG nº 41898423, filho de pai JOSÉ CARLOS COSTA, mãe ADEMIRÇA URSINA DA ROCHA DOS SANTOS, nascido em 22/06/1995, em Sorocaba-SP, como incurso no art. 33, caput, da

Lei 11.343/2006, e no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, c.c. art. 69, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento, em regime inicialmente FECHADO, da pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e, em regime inicialmente SEMIABERTO, da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Tendo em vista que o acusado permaneceu preso ao longo do feito e persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como considerando-se a sua múltipla reincidência, nos termos dos arts. 44 e 59, da Lei 11.343/06 e os regimes de cumprimento de pena impostos, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Neste sentido:

"(...) Inexiste ilegalidade na sentença que manteve a prisão preventiva e negou o recurso em liberdade, pois a constrição antecipada do réu foi mantida em razão da sua periculosidade, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) pela qual foi condenado, a demonstrar a necessidade da garantia da ordem pública". (HC 489.707/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019, grifei).

Recomende-se o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Considerando-se o disposto no art. 91, inciso II, alínea "a" do Código Penal c.c. art. 63 da Lei nº 11.343/06, declaro a perda dos bens e valores apreendidos em poder do acusado (fls. 15 e 103) em favor da União e determino que sejam revertidos em favor da Funad e Senad.

Anoto que, à fl. 61, foi autorizada a incineração da substância apreendida, providência já realizada pela autoridade policial (fl. 104).

Custas ex lege.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 7 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA